



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE

REGISTRO GENERALE N. 1543 del 02/10/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 390 del 02/10/2026

PROPOSTA N. 2709 del 02/10/2026

OGGETTO: GESTIONE ED USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "G. D'IPPOLITO" DI LAMEZIA TERME

CIG: B18F805E26. Ricognizione crediti e contestuale proroga tecnica del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023

IL DIRIGENTE

Richiamati:

-il decreto sindacale n. 1 del 02/02/2026, con il quale sono state confermate le funzioni dirigenziali di cui ai precedenti Decreti del Sindaco n. 25 del 17.06.2025, n.3 del 03.03.2025 e n. 32 del 15.09.2025 ad oggetto "Attribuzione incarico dirigenziale al Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale " all'Ing. Pasqualino Nicotera;

-l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'adozione degli atti di gestione e dei provvedimenti amministrativi, ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

Premesso che

-il Comune di Lamezia Terme è titolare dell'impianto sportivo comunale G.D'Ippolito, destinato alla fruizione della collettività, delle associazioni sportive e degli utenti;

-la gestione dell'impianto è stata affidata all'OE ASD VIGOR 1919 P.IVA 03591310796 (Mandataria) in raggruppamento con la Sport Village Lamezia Terme Società Sportiva Dilettantistica srl P.IVA 03935450795 (Mandante) della costituenda RTI SPORT Lamezia (RTI costituendo) in forza della Convenzione Rep. n. 11 del 03/10/2024, CIG: B18F805E26 con scadenza prevista per il 4 ottobre 2026, giusta determinazione dirigenziale RS n.179 del 03/07/2024;

-la Convenzione disciplina i rapporti tra il Comune e l'Associazione aggiudicataria, comprese le modalità di gestione, gli obblighi delle parti, i rapporti economici e le ipotesi di prosecuzione temporanea del rapporto concessorio;

-gli atti della procedura di gara CIG: B18F805E26 hanno previsto la possibilità di una proroga tecnica o prosecuzione temporanea della gestione nelle more dell'individuazione del nuovo affidatario, alle condizioni, nei limiti e per la durata stabiliti nei medesimi atti;

-è stata avviata la procedura per l'individuazione del nuovo gestore dell'impianto sportivo, che alla data odierna non risulta ancora conclusa, giusta determinazione dirigenziale RS n.387 del 01/10/2026;

-nelle more della conclusione della procedura di gara RDO 6616180 - MePA, è emersa la necessità di procedere alla ricognizione e alla successiva compensazione delle posizioni debitorie e creditorie maturate tra il Comune e l'Associazione aggiudicataria, al fine di definire correttamente i rapporti economici intercorrenti tra le parti;

Visti:

-il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

-il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici;

- l'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di modifiche dei contratti in corso di esecuzione;
- l'art. 120, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023, relativo alla possibilità di prevedere nei documenti di gara un'opzione di proroga contrattuale mediante apposita clausola;
- l'art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023, relativo alla proroga tecnica nei casi eccezionali caratterizzati da ritardi oggettivi e insuperabili nella conclusione della procedura di affidamento, qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo o arrecare un grave danno all'interesse pubblico;
- l'art. 189, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di modifiche delle concessioni durante il periodo di efficacia, qualora previste nei documenti di gara iniziali mediante clausole chiare, precise -l'art. 3 della Convenzione vigente, relativo alla possibilità di proroga o prosecuzione temporanea della gestione;
- gli atti della procedura di gara CIG: B18F805E26, nei quali è stata prevista la possibilità di una proroga tecnica o prosecuzione temporanea del rapporto gestionale nelle more dell'individuazione del nuovo affidatario;
- il regolamento comunale di contabilità;

Considerato che

- il Gestore ha maturato nei confronti del Comune una posizione debitoria pari a euro 18.208,97, avente quale causale la tardiva voltura delle utenze, come previsto dalla Convenzione in vigore;
- il predetto debito è stato tempestivamente contestato dall'Amministrazione comunale con nota di protocollo 74861/2026;
- l'Associazione ha riscontrato la contestazione mediante richiesta di compensazione bonaria del debito con il corrispettivo spettante alla medesima associazione CIG: B18F805E26;
- il corrispettivo aggiudicato in sede di gara dal Comune in favore dell'Associazione ammonta a euro 19.900,00 e risulta pertanto superiore al debito riconosciuto dall'associazione, pari a euro 18.208,97;
- la posizione debitoria dell'Associazione, pari a euro 18.208,97, risulta quindi compensabile con il predetto corrispettivo, con un residuo differenziale pari a euro 1.691,03 Iva esente in favore dell'Associazione, salvo diversa quantificazione risultante dagli atti contabili finali;
- le rispettive posizioni sono certe, liquide ed esigibili, ovvero risultano comunque definite sulla base della documentazione contabile e amministrativa acquisita;
- ricorrono pertanto i presupposti per procedere alla ricognizione e successivamente alla compensazione contabile e finanziaria delle reciproche posizioni debitorie e creditorie, ai sensi della normativa civilistica applicabile e dei principi di correttezza, economicità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa;
- la compensazione consente di definire le pendenze economiche maturate tra le parti, evitando duplicazioni di pagamenti, semplificando la gestione contabile e assicurando la corretta rappresentazione delle reciproche obbligazioni;
- la compensazione non comporta rinuncia a ulteriori diritti, pretese o obbligazioni non ricompresi nel prospetto allegato e non incide sugli obblighi derivanti dalla Convenzione, salvo quanto espressamente previsto dal presente provvedimento;

Considerato, altresì, che:

- la gestione dell'impianto sportivo comunale costituisce attività di interesse pubblico, in quanto finalizzata a garantire la continuità della fruizione della struttura da parte della collettività, delle associazioni sportive e degli utenti;
- la procedura di gara per l'individuazione del nuovo gestore è attualmente in corso e non può essere conclusa entro la scadenza del rapporto in essere, a causa di ritardi oggettivi, documentati e non imputabili all'Amministrazione, connessi al completamento delle operazioni di valutazione, all'adozione degli atti di aggiudicazione, alla verifica dei requisiti e al perfezionamento degli adempimenti necessari al subentro del nuovo gestore;
- tali adempimenti, per la loro natura e per la necessità di rispettare i termini e le garanzie procedurali previsti dalla normativa vigente, non possono essere compressi o omessi e rendono

oggettivamente insuperabile, alla data di scadenza del rapporto, il ritardo nella conclusione della procedura;

-l'interruzione della gestione nelle more del completamento della gara determinerebbe l'immediata sospensione dell'accesso all'impianto, la cancellazione o il differimento delle attività sportive già programmate, il pregiudizio per le associazioni e gli utenti, nonché possibili ricadute sulla sicurezza, sulla custodia, sulla manutenzione e sulla conservazione della struttura;

-l'interruzione potrebbe inoltre arrecare un grave danno all'interesse pubblico perseguito e determinare situazioni di rischio per persone e cose, derivanti dall'assenza di un soggetto responsabile della gestione, della vigilanza, dell'apertura e della chiusura dell'impianto e dell'ordinaria conduzione dei servizi;

-non risultano praticabili soluzioni alternative idonee a garantire la continuità del servizio nel periodo transitorio, considerato che l'affidamento a un diverso operatore richiederebbe l'avvio e la conclusione di una nuova procedura, incompatibile con l'urgenza e con la durata temporanea della necessità, mentre la gestione diretta da parte dell'Amministrazione non è concretamente attuabile per l'assenza, nell'immediato, di personale, organizzazione e mezzi adeguati;

-la prosecuzione temporanea del rapporto con il gestore uscente costituisce pertanto l'unica soluzione immediatamente disponibile, proporzionata e idonea ad assicurare la continuità gestionale e il passaggio ordinato al nuovo affidatario, senza alterare l'oggetto del rapporto né anticipare o condizionare l'esito della procedura di gara;

-la proroga trova fondamento nell'art. 3 della Convenzione e nelle specifiche previsioni contenute negli atti di gara, che hanno disciplinato preventivamente la possibilità di prosecuzione temporanea del rapporto alle condizioni ivi previste;

-la durata della proroga deve essere limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di affidamento e all'effettivo avvio della nuova gestione, senza configurare un rinnovo del rapporto contrattuale né un nuovo affidamento;

-la proroga dovrà comunque cessare entro il termine massimo di 60 giorni decorrenti dal 5 ottobre 2026, ovvero anteriormente, alla data di effettivo avvio della nuova gestione, qualora tale avvio intervenga prima della scadenza del predetto termine;

-ricorrono pertanto, nei limiti e alle condizioni sopra richiamate, i presupposti per disporre la proroga tecnica della gestione, in applicazione dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023, coordinato con la disciplina delle concessioni di cui all'art. 189 del medesimo decreto e con le specifiche previsioni convenzionali e di gara;

Ritenuto:

-di procedere alla ricognizione e successivamente alla compensazione della posizione debitoria dell'Associazione, pari a euro 18.208,97 e riferita alla tardiva voltura delle utenze, con il corrispettivo aggiudicato in sede di gara dal Comune in favore della medesima associazione, pari a euro 19.900,00;

-di dare atto che il debito è stato tempestivamente contestato dall'Amministrazione comunale con nota -di protocollo 74861/2026 e successivamente riscontrato dall'Associazione mediante richiesta di compensazione bonaria giusto protocollo 76884/2026;

-di disporre contestualmente la proroga tecnica della gestione dell'impianto sportivo comunale G.D'Ippolito, in favore dell'Associazione, per il periodo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara e all'effettivo avvio della nuova gestione;

-di confermare, durante il periodo di proroga, le condizioni economiche, tecniche e gestionali previste dalla Convenzione e dagli atti di gara, per quanto compatibili con la natura temporanea della prosecuzione;

Acquisiti agli atti:

- il DURC mediante prot.n. 51858424- scadenza 29/11/2026;

- la documentazione dell'OE mediante FAVOE 2.0;

Visti:

-il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; -il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 251 del 27 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
- Il Regolamento di contabilità vigente;
- il D. Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il GDPR. 2016/679 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- la deliberazione di C.C.n. 35 del 15/04/2026 "Bilancio di previsione 2026-2028 - Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028";
- la deliberazione di C.C. n. 36 del 15/04/2026 Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028; -la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22.05.2026 ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028. Approvazione";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 21.07.2026 ad oggetto "Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2025 ai sensi dell'art. 227, d.Lgs. n. 267/2000.";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 241 del 30/09/2026 ad oggetto : Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2026-2028. Approvazione
- il D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs n. 50/2016 per le sue parti ancora in vigore;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n.190/20;

DETERMINA

di richiamare integralmente le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

di approvare la ricognizione della posizione debitoria dell'ASD VIGOR 1919 P.IVA 03591310796 (Mandataria) in raggruppamento con la Sport Village Lamezia Terme Società Sportiva Dilettantistica srl P.IVA 03935450795(Mandante) della costituita RTI SPORT Lamezia, pari a euro 18.208,97, avente quale causale la tardiva voltura delle utenze, come previsto dalla Convenzione, nonché del corrispettivo aggiudicato in sede di gara dal Comune in favore dell'Associazione, pari a euro 19.900,00 (conservata materialmente agli atti del Settore);

di dare atto che il debito dell'Associazione è stato tempestivamente contestato dall'Amministrazione comunale e riscontrato dall'Associazione mediante richiesta di compensazione bonaria così come specificato in premessa.

di formalizzare con un atto successivo, anche in virtù dell'attivazione in corso della nuova piattaforma Sicraweb EVO, la compensazione del debito dell'Associazione, pari a euro 18.208,97, con il corrispettivo aggiudicato in sede di gara, pari a euro 19.900,00, dando atto che:

- la causale del debito è costituita dalla tardiva voltura delle utenze;
- il corrispettivo spettante all'Associazione ammonta a euro 19.900,00;
- a seguito della compensazione, residua un importo pari a euro 1.691,03 Iva esente in favore dell'Associazione, salvo diversa quantificazione risultante dagli atti contabili finali;

di dare atto che la ricognizione riguarda esclusivamente il debito di euro 18.208,97 relativo alla tardiva voltura delle utenze e il corrispettivo di euro 19.900,00 sopra indicato e non comporta rinuncia, novazione o definizione di ulteriori rapporti, obbligazioni o pretese non espressamente ricompresi nel presente provvedimento.

di disporre, per le motivazioni espresse in premessa, la proroga tecnica della gestione dell'impianto sportivo comunale G.D'Ippolito in favore dell'ASD VIGOR 1919 P.IVA 03591310796 (Mandataria) in raggruppamento con la Sport Village Lamezia Terme Società Sportiva Dilettantistica srl P.IVA 03935450795(Mandante) della costituita RTI SPORT Lamezia, ai sensi dell'art. 3 della

Convenzione in vigore, delle pertinenti disposizioni degli atti di gara e, per quanto applicabile alla fattispecie concessoria, dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023, in coordinamento con l'art. 189, comma 1, lett. a), del medesimo decreto;

di stabilire che la proroga decorre dal 5 ottobre 2026 e ha durata massima di 60 giorni, ovvero per il minor periodo strettamente necessario al completamento della procedura di gara e all'effettivo avvio della nuova gestione;

di precisare che la proroga è disposta esclusivamente per garantire la continuità della gestione dell'impianto nelle more della conclusione della procedura di affidamento già avviata, in presenza dei ritardi oggettivi e insuperabili e delle esigenze di interesse pubblico descritte in premessa, e non costituisce rinnovo contrattuale né nuovo affidamento.

di dare atto che, durante il periodo di proroga, rimangono ferme le condizioni economiche, tecniche e gestionali previste dalla Convenzione e dagli atti di gara, per quanto compatibili con la natura temporanea della prosecuzione;

di stabilire che la proroga cesserà automaticamente entro il termine massimo di 60 giorni decorrenti dal 5 ottobre 2026 e, in ogni caso, alla data di effettivo avvio della nuova gestione da parte del nuovo affidatario, qualora tale data sia anteriore, senza necessità di ulteriori atti costitutivi, previa comunicazione all'Associazione;

di dare atto che la proroga non attribuisce all'Associazione alcun diritto alla prosecuzione del rapporto oltre il periodo strettamente necessario e non pregiudica, condiziona o anticipa l'esito della procedura di gara in corso;

di precisare che Responsabile Unico del Progetto è la Dott.ssa Dorota Agnieszka Luszczuk del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale - Servizio di Programmazione Strategica e Programmi Complessi;

di specificare che la presente determinazione in questa fase non ha riflessi contabili e, pertanto non è richiesto un contabile;

di attestare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

di specificare che:

a) il presente provvedimento rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 dell'art. 9 del DPR 62/13 e del vigente piano di trasparenza 2019/21;

b) il presente atto è adottato nel rispetto delle indicazioni del vigente PIAO;

di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar competente nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2709 del 02/10/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Lamezia Terme, lì 02/10/2026

Il Dirigente

NICOTERA PASQUALINO

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.